

7) 국유재산에 설정된 사권 미말소 등 관리 부적정

- 「국유재산법」 제11조(사권 설정의 제한) 제1항에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고
 - 같은 법 같은 조 제2항 및 같은 법 시행령 제6조(사권 설정)에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하며, 법률 또는 확정판결에 따라 국유재산에 사권을 설정하는 경우만 예외적으로 허용하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수할 때에는 제공부 등을 확인하여 既 설정된 사권을 말소하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함
- 그런데, 2017. 9월 말 현재 강원지역본부에서 관리 중인 국유재산 77,661건에 대하여 등기사항증명서 상에 사권이 설정되어 있는지 여부를 점검한 결과
 - 2011. 6. 30. 연접 재산으로 일괄 수탁한 ‘△△도 △△군 △△읍 △△리 XXXX-X’(답, 9,627㎡)’ 소재 국유재산은
 - 2007. 4. 2. 소유권말소예고등기가 설정되어 있으나 2010. 2. 6. 원고패소 판결이 확정되어 예고등기 말소 신청이 가능함에도 예고등기를 말소하지 않고 그대로 관리하고 있고

○ 2014. 12. 31. 용도폐지되어 국방부로부터 인수한 ‘△△도 △△군 △△읍 △△리 XXX-X’(도로, 228㎡)’ 소재 국유재산은

- 1980. 6. 23. 매매예약을 등기원인으로 하여 소유권이전청구권 가등기가 설정되어 있으나, 가등기는 해당 재산이 용도폐지되어 공사로 인수되기 이전에 이미 제척기간¹⁾이 도과되었음에도 감사일 현재까지도 가등기를 말소하지 않은 상태로 관리하고 있는 등

△ [표 7] 및 [별표 5]와 같이 총 273건의 국유재산에 사권이 존속하고 있는데도 별도의 조치를 취하지 않은 사실이 있음

[표 7] 국유재산에 사권 설정 현황

(단위 : 건)

계	사권 종류						
	가처분	가등기	압류	예고등기	지상권	지역권	근저당권
“기재 생략”							

【 조치할 사항 】

◇ 강원지역본부장은 사권이 설정되어 있는 국유재산 273건에 대하여 사권 말소가능 여부 등을 확인하여 적절한 조치를 취하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

1) (대법원 2003. 1. 10. 2000다26425) 매매의 일방예약에서 예약자의 상대방이 매매예약 완결의 의사표시를 하여 매매의 효력을 생기게 하는 권리, 즉 매매예약의 완결권은 일종의 형성권으로서 당사자 사이에 그 행사기간을 약정한 때에는 그 기간 내에, 그러한 약정이 없는 때에는 그 예약이 성립한 때로부터 10년 내에 이를 행사하여야 하고, 그 기간이 지난 때에는 예약 완결권은 제척기간의 경과로 인하여 소멸하고, 제척기간에 있어서는 소멸시효와 같이 기간의 중단이 있을 수 없음

[별표 5] 국유재산에 사권 설정 내역

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	사권설정일	권리자 (사건번호)	사권내용
----	-----	----	----	-------	---------------	------

“기재 생략”